

업무정지의 세부기준(제2조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간의 2분의 1 범위에서 그 기간을 줄일 수 있다.
- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반상태를 시정하거나 해소한 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 업무정지 기간을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
- 라. 제2호에 따른 업무정지 처분은 해당 위반행위 관련 분야 업무에 한정한다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	행정처분 기준	
		1차 위반	2차 이상 위반
가. 법 제51조제1항 각 호 외의 부분에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제51조제2항	업무정지 3개월	업무정지 6개월
나. 법 제51조제1항제1호에 따른 임원에 대한 개선(改選) 요구를 이행하지 않은 경우	법 제51조제2항	업무정지 3개월	업무정지 6개월
다. 법 제51조제1항제1호에 따른 임원에 대한 직무정지 요구를 이행하지 않은 경우	법 제51조제2항	업무정지 2개월	업무정지 4개월
라. 법 제51조제1항제2호에 따른 직원에 대한 면직 요구를 이행하지 않은 경우	법 제51조제2항	업무정지 2개월	업무정지 4개월

마. 법 제51조제1항제2호에 따른 직원에 대한 정직 요구를 이행하지 않은 경우	법 제51조제2항	경고	업무정지 2개월
바. 법 제51조제1항제2호에 따른 직원에 대한 감봉 요구를 이행하지 않은 경우	법 제51조제2항	경고	업무정지 1개월